Revisão jurídica do Capítulo 5 — Remição (trabalho, estudo, leitura, exames) e aba Ficha

Objeto: relatório técnico-jurídico do APTO, versão 7.14.7 (arquivo “APTO_v7.14.7_4_Remicao_e_Ficha.pdf”, pp. 42–66), comparado com o código do repositório (branch main, 7.14.7) e com a lei vigente em 27/10/2026. Os 80 testes do programa passam. Todos os casos rodados nesta revisão são fictícios; nenhum dado real foi usado ou gravado.

Resumo

Regras revisadas	Corretas	Com achado	Erro de resultado	Erro de fundamento ou citação	Erro só de texto	Tese discutível	Prioridade alta / média / baixa
63	50	13	10	3	3	4	3 / 7 / 10

O que mais importa. (1) **Achado novo, prioridade alta:** quando o RSPE tem remições antigas que somam mais do que a ficha, o programa rebaixa a cinza (“informativo”) também o documento posterior à última remição — por exemplo, um atestado de 52 dias peticionado e ainda não decidido. Ele some dos relatórios por assistido e cai no filtro “Sem ficha”. (2) A perda de dias remidos acima de 1/3 (art. 127) sofre o mesmo rebaixamento (ponto conhecido, confirmado). (3) A Lei 15.402/2026 incluiu o § 9º no art. 126 da LEP (“o cumprimento da pena em regime domiciliar não impede a remição”), e o capítulo ainda afirma que no aberto só o estudo remite. (4) A remição ficta da pandemia termina em 22/04/2022, mas a portaria que encerrou a emergência sanitária só entrou em vigor em 22/05/2022: um mês de trabalho fica de fora da estimativa. Dos 7 pontos já conhecidos, 6 foram confirmados por inteiro e 1 em parte (a prioridade só erra na progressão; no livramento e no término a conta está certa).

Como contar. Cada subtítulo com “Regra” do capítulo foi tratado como uma regra (63). “Com achado” são as regras com ao menos um problema; uma regra pode ter mais de um achado (20 achados no total). As escolhas de política já decididas não foram tratadas como erro.

Tabela dos achados

Nº	Regra (seção)	Problema	Classe	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
1	Situação e cores; documento posterior à última remição (5.1, 5.2)	Com o RSPE maior que a ficha, todo ponto amarelo vira cinza, inclusive o do documento emitido ou peticionado **depois** da última decisão de remição. Caso fictício: remições de 100 dias (2020) e 20 dias (2025); atestado de 52 dias de 2026 peticionado e sem decisão → linha cinza, “Conferir (informativo)”. Uma remição antiga não pode explicar um documento posterior a ela.	Erro de resultado	LEP, arts. 126, § 8º, e 128; a própria regra 5.2 (o documento posterior é o “fato certo”)	Pendência certa escondida na triagem: sai dos relatórios por assistido (que só listam pontos não cinza) e entra no filtro “Sem ficha”. Os decretos e a prioridade continuam a vê-lo.	Não rebaixar o ponto “posterior à última remição” nem o documento posterior; idem o estudo estimado que passa da última decisão. Ajustar o texto de 5.1 (“todo ponto amarelo vira cinza, salvo…”).	Alta
2	Testes do art. 127 na aba Ficha (5.8) — ponto conhecido	Confirmado: a perda acima de 1/3 vira cinza quando o RSPE é maior que a ficha (exemplo do próprio relatório: base 90, limite 30, perdidos 40 → cinza, situação “Conferir (informativo)”).	Erro de resultado	LEP, art. 127; STJ, HC 293.475, HC 377.088 e HC 398.850 (conferidos)	Perda ilegal de 10 dias passa despercebida; não aparece nos relatórios por assistido.	Incluir a perda na lista do que não é rebaixado (como o “Pedir atestado”). A perda é questão de lei, independe da comparação de totais.	Alta

Nº	Regra (seção)	Problema	Classe	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
3	Períodos fora da unidade (5.4); fundamentação (5.10)	O capítulo diz “no aberto e no livramento, só o estudo remite (art. 126, § 6º)”. Desde 08/05/2026, a Lei 15.402/2026 incluiu o § 9º no art. 126: “O cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remição da pena.” O programa não cita o § 9º em nenhum lugar.	Erro de fundamento (e tese discutível, ver item 17)	LEP, art. 126, §§ 6º e 9º (Lei 15.402/2026)	Quem cumpre o aberto ou o semiaberto em casa (comum em MS) pode ter trabalho remível que o programa nem estima nem pede.	Atualizar o fundamento; manter o corte no aberto, mas com ponto amarelo “trabalho em regime domiciliar: remição pelo § 9º do art. 126 (Lei 15.402/2026) — conferir”; na fundamentação, parágrafo opcional com o § 9º.	Alta
4	Afastamento do trabalho: pandemia (5.2)	A remição ficta vai até 22/04/2022, “fim da emergência sanitária”. A Portaria GM/MS 913/2022 é dessa data, mas diz que entra em vigor 30 dias após a publicação: a emergência terminou em 22/05/2022.	Erro de resultado e de fundamento	STJ, Tema 1.120; Portaria GM/MS 913/2022 (fonte oficial)	Caso de 21/03/2020 sem retorno: 634 dias de trabalho (211,33 de remição) em vez de 659 (219,67) — 8,3 dias a menos no pedido.	Usar 22/05/2022 e dizer no texto que vale o retorno efetivo das atividades na unidade, se posterior (corrente favorável).	Média
5	Estudo sem certidão (5.5) × fundamentação (5.10) — ponto conhecido	Confirmado: matrícula aberta há mais de 1 ano sem registro escolar sai da estimativa na tela, mas a fundamentação afirma “matrícula em estudo … (03/02/2024 em diante)”. O erro está no código da fundamentação, que não aplica o corte descrito no capítulo.	Erro de resultado	LEP, art. 126, § 1º, I	Petição afirma frequência que a ficha não mostra; o juízo pode indeferir e a Defensoria perde credibilidade.	Não pedir a remição desse período como certa; trocar por pedido de requisição da certidão, com ressalva “[a ficha não registra frequência desde …: conferir]”.	Média
6	Prioridade (5.9) — ponto conhecido	Confirmado em parte: a prioridade recua os dias inteiros da remição pendente. No livramento e no término isso está certo (remição é pena cumprida). Na progressão, o trabalho anterior à data-base só reduz a fração, como a própria fundamentação calcula.	Erro de resultado	LEP, arts. 112 e 128	Falsa prioridade na progressão; pedido prematuro. Não afeta livramento nem término.	Na progressão, usar a mesma conta do “Reflexo na progressão”; corrigir o “Ponto discutível” de 5.9, que fala das três datas.	Média
7	Certidão, curso e estimativa (5.5) — ponto conhecido	Confirmado: a carga horária nunca é lida. Certidão com “CARGA HORÁRIA DE 412 HORAS” fica “sem a carga horária no texto da ficha”.	Erro de resultado	LEP, art. 126, § 1º, I (12 h = 1 dia)	Documento fora do total; a ficha fica menor que o RSPE e dispara o rebaixamento a cinza do item 1.	Ler “N horas”/“N h/a” na certidão e no curso; valor = horas ÷ 12.	Média
8	Situação da linha (5.1) — ponto conhecido	Confirmado: vínculo “Possível” ou “Sugerido · confirmar” não muda a situação; a linha pode ficar verde, “Em ordem”, enquanto o quadro ao lado pede para confirmar.	Erro de resultado	LEP, art. 129	O vínculo sugerido pode estar errado e esconder trabalho sem atestado (pedido não feito).	Rótulo amarelo “Confirmar vínculo”; nunca “Em ordem” com vínculo a confirmar.	Média
9	Filtros da aba (5.1) — ponto conhecido	Confirmado: o filtro “Sem ficha” seleciona qualquer linha cinza (inclui “Conferir (informativo)”, “RSPE maior” e “Acompanhar atestado”).	Erro de resultado (triagem)	—	Somado aos itens 1 e 2, casos com pendência ou perda ilegal aparecem como “sem ficha”.	Filtro “Sem ficha” só para ficha não importada; novo filtro “Informativo / acompanhar”.	Média
10	Estudo sem certidão (5.5)	O cálculo usa o início da matrícula sem cortar no início desta execução (só exclui o estudo que termina antes dela). Matrícula iniciada antes da prisão desta execução entra pela parte anterior.	Erro de resultado (pequeno)	LEP, art. 126, caput e § 7º	Estimativa maior; risco de pedir período de outra execução.	Começar a estimativa no início desta execução.	Baixa
11	Coluna “Trabalho a atestar” (5.1) — citado no Cap. 11	“Sim” aparece para trabalho coberto pelo saldo (“pode já estar remido”) ou em curso a acompanhar, sem pedido.	Erro de resultado (indicador)	—	Ruído na triagem.	“Sim” só quando houver “Pedir atestado” (ou acompanhar, com outro rótulo).	Baixa

Nº	Regra (seção)	Problema	Classe	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
12	Pontos e quadro “Onde pode estar a diferença” (5.1, 5.2) — ponto conhecido	Confirmado: o mesmo documento gera dois pontos (ex.: “posterior” + “sem valor na ficha”; “sem peticionamento” + “abaixo de 1/3”), e ocupa duas das quatro linhas do quadro.	Erro só de texto	—	Linhas importantes podem ir para “… e mais N”.	Agrupar por documento: uma linha com os motivos.	Baixa
13	Certidão sem valor (5.5)	Texto “certidão sem a carga horária no texto da ficha” quando o texto traz as horas (decorre do item 7).	Erro só de texto	—	Informação falsa ao operador.	Resolve-se com o item 7.	Baixa
14	Estudo sem certidão (5.5)	Os dias aparecem truncados (92 em vez de 92,67); o próprio capítulo registra.	Erro só de texto	—	Diferença de até 1 dia no texto.	Mostrar duas casas, como nas demais estimativas.	Baixa
15	Testes do art. 127 (5.8)	“TJDFT, Acórdão 1230029” não foi localizado no JusRatio. Os três HCs do STJ foram confirmados e dizem o que o programa afirma.	Erro de citação (não confirmado)	—	Citação sem fonte verificável numa petição.	Substituir por TJDFT, 0720055-22.2024.8.07.0000 (3ª T. Crim., 27/06/2024: perda limitada a 1/3, novo período aquisitivo desde a infração anterior), ou conferir o número.	Baixa
16	Testes do art. 127 (5.8)	Cita “Súmula 533/STJ; STF, Tema 941” lado a lado. A Súmula exige procedimento disciplinar; o Tema 941 (RE 972.598, 2020) diz que a audiência de justificação em juízo o dispensa. A citação conjunta não diz qual prevalece.	Erro de fundamento (redação)	STF, Tema 941; Súmula 533/STJ (conferidos)	Nenhum no resultado.	“Súmula 533/STJ, mitigada pelo STF, Tema 941”.	Baixa
17	Períodos fora da unidade (5.4)	Ver item 3. Tese: o § 9º permite remir pelo trabalho também no aberto cumprido em casa.	Tese discutível	Favorável: art. 126, § 9º. STJ: não cabe remição pelo trabalho no aberto (AgRg no RHC 147.478, 2021); cabe no semiaberto em prisão domiciliar (AgRg no REsp 1.689.353, 2018). TJMS: não cabe no aberto (1605853-74.2024.8.12.0000, 1ª Câm. Crim., 2024). STF: não localizado. Não há julgado posterior ao § 9º.	Pedido possível que hoje não é sugerido.	Ponto amarelo com a tese, sem afirmar o direito.	Média
18	Testes do art. 127 (5.8) — lacuna	O programa não confere se a perda acima de 1/6 (até o máximo de 1/3) foi fundamentada.	Tese discutível / lacuna	Favorável e do STJ: o patamar máximo exige fundamentação concreta (HC 692.749, 6ª T., 2021). TJMS: não pesquisado.	Perda máxima sem motivação não é apontada.	Ponto informativo “perda de 1/3: conferir a fundamentação do patamar”.	Baixa
19	Contagem: jornada 12x36 (5.4)	No 12x36, conta um dia por plantão de 12 horas. Corrente favorável: as horas acima de 8 contam para remição.	Tese discutível	Precedentes não conferidos nesta revisão (ver lista final).	Estimativa menor para quem trabalha em plantão.	Só ressalva no texto da estimativa; não muda a conta sem precedente conferido.	Baixa

Nº	Regra (seção)	Problema	Classe	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Prior.
20	Documento à parte: anterior à execução (5.1)	Atestado de trabalho feito em prisão cautelar por outro processo fica “à parte”. Corrente favorável: aproveitar na execução atual, como a detração (art. 42 do CP).	Tese discutível	LEP, art. 126, § 7º; precedentes não conferidos (limite de pesquisas simultâneas da conta).	Remição possível perdida.	Trocar “à parte” por “à parte: conferir aproveitamento (detração)” quando o período for posterior ao crime desta execução.	Baixa

Pontos já conhecidos: resultado da conferência

Ponto	Resultado	Achado
Matrícula aberta há mais de 1 ano: tela tira, fundamentação pede	Confirmado (caso fictício rodado)	5
Filtro “Sem ficha” pega qualquer linha cinza	Confirmado no código da tela	9
Perda acima de 1/3 fica cinza	Confirmado (exemplo do relatório rodado)	2
Prioridade e fundamentação usam contas diferentes	Confirmado só para a progressão; livramento e término estão certos	6
“Em ordem” com vínculo a confirmar	Confirmado no código	8
Mesmo documento gera ponto duplicado	Confirmado (dois casos fictícios)	12
Carga horária nunca é lida	Confirmado (caso fictício com 412 horas)	7, 13

Lei vigente conferida

LEP, art. 126 (JusRatio, texto compilado): § 1º, I (12 horas de frequência, divididas no mínimo em 3 dias) e II (1 dia por 3 de trabalho), § 4º (acidente), § 5º (acréscimo de 1/3 pela conclusão), § 6º (aberto, semiaberto e livramento: estudo), § 7º (prisão cautelar), § 8º (declaração pelo juiz) e o novo **§ 9º** (regime domiciliar). **Art. 127** (até 1/3, contagem recomeça na data da infração), **art. 128** (pena cumprida para todos os efeitos) e **art. 112** (redação atual com as Leis 15.358 e 15.402/2026) conferem com o que o capítulo usa, salvo o § 9º. A **Lei 15.402/2026** (08/05/2026, vigência imediata) altera o art. 112 e acrescenta o § 9º. A **Lei 14.843/2024** não alterou os arts. 126 a 130. A **Lei 15.358/2026** não está na base do JusRatio; no código ela só aparece nas frações do art. 112, sem efeito na remição. Os feriados usados na contagem conferem (20/11 desde 2024, Lei 14.759/2023).

Precedentes citados pelo programa neste capítulo

Citação	Situação
STJ, Tema 1.120 (REsp 1.953.607, 3ª Seção, 14/09/2022)	Confirmado. A tese vale para quem já trabalhava ou estudava e parou só pela pandemia, como o programa diz.
STJ, HC 1.089.923 (Rel. Og Fernandes, 11/06/2026)	Existe e diz o que o programa afirma (tempo remido conta como pena cumprida no indulto). É decisão monocrática: convém dizer isso no texto.
STJ, HC 293.475 (5ª T., 2015); HC 377.088 (6ª T., 2017); HC 398.850 (5ª T., 2017)	Confirmados: perda limitada a 1/3 no total, não por falta; período entre a falta anterior e a atual.
Súmula 533/STJ; STF, Tema 941 (RE 972.598, 04/05/2020)	Confirmados; ver achado 16.
TJDFT, Acórdão 1230029	Não localizado (achado 15).
Res. CNJ 391/2021, arts. 3º e 5º; Portaria AGEPEN 15/2021, art. 11	Não confirmados nesta revisão (ver lista final).

Exemplos refeitos à mão

Exemplo do capítulo	Valor no relatório	Conta à mão	Situação
Concedido, perdido e saldo (5.1)	90 / 40 / 50	90 / 40 / 50	Bate (e rodado no programa)
Tolerância de 3 dias (5.1)	+2,5 → sem diferença; +7; −10	idem	Bate
Pode já estar remido: 20 dias, ref. 30/06/2025 (5.4)	19/04 a 30/06/2025; resto 194 dias = 64,67	19/04/2025; 194; 64,67	Bate
Isolamento e interrupção (5.4)	23 + 26 + 16 = 65 → 21,67	65 → 21,67	Bate
Acompanhar atestado (5.4)	78 dias; 62 dias → 20,67	78; 62; 20,67	Bate
Vínculo sem baixa (5.4)	455 dias → 151,67	455 → 151,67	Bate
Vínculos simultâneos (5.4)	6 + 47 = 53 → 17,67	6 + 47	Bate
Sugerido 173/PDIB (5.3)	353 dias úteis	353	Bate
Primeiro atestado sem período (5.3)	1.549 corridos; 1.583	1.549; 1.582,98	Bate
Certidões 1º e 2º sem. 2025 (5.5)	103 e 111 dias letivos	103 e 111	Bate
Estudo sem certidão (5.5)	278 dias; 1.112 h; 92,67	278; 1.112; 92,67	Bate
Teto ENCCEJA/ENEM (5.6)	177,78 / 100	1.600 ÷ 12 × 4/3 = 177,78; 1.200 ÷ 12 = 100	Bate
Reflexo na progressão (5.9)	25,83; 30,48 → 30 dias → 30/01/2027	25,83; 30,47 → 30 → 30/01/2027	Bate (diferença só no arredondamento intermediário)
Perda acima de 1/3 (5.8)	base 90, limite 30, excesso 10	idem	Conta certa; cor errada (achado 2)
Remição ficta da pandemia (5.2)	até 22/04/2022	termo correto 22/05/2022	Diverge (achado 4)

Escolhas de política: riscos jurídicos

Mantidas como decididas. Dois riscos merecem registro: (a) a tolerância de 3 dias e o “mesmo valor decidido em …: conferir” podem esconder atestados pequenos anteriores à última remição — o próprio capítulo já avisa; (b) a política “o RSPE maior é informativo” é razoável para a diferença de totais, mas não deve alcançar fatos que independem dessa diferença (documento posterior e perda acima de 1/3: achados 1 e 2). As demais escolhas não trazem risco jurídico relevante neste capítulo.

O que não foi confirmado

• Lei 15.358/2026: o texto não está na base do JusRatio. No código, ela só define frações do art. 112 (não afeta a remição).

• Lugar do § 9º: a LEP compilada (JusRatio/Planalto) o coloca no art. 126; na íntegra da Lei 15.402/2026 na base, ele aparece logo após o texto do art. 112. Conferir no DOU de 08/05/2026 (edição extra) antes de citar.

• Res. CNJ 391/2021, arts. 3º e 5º (1.600 h e 1.200 h; 4 dias por obra; 12 obras em 12 meses): o texto não está na base do JusRatio e o site do CNJ recusou o acesso. Os números conferem com a conta, mas o texto não foi lido.

• Portaria AGEPEN 15/2021, art. 11 (envio mensal ao juízo): não encontrada.

• TJDFT, Acórdão 1230029: não localizado pelo número.

• Lei estadual do feriado de 11 de outubro em MS: número da lei não conferido.

• Teses dos achados 19 (horas acima da jornada) e 20 (trabalho em prisão cautelar por outro processo): precedentes não pesquisados — a conta do JusRatio tinha duas pesquisas simultâneas de outra sessão em andamento. Posição do STJ, STF e TJMS: não confirmada.

• Julgados posteriores ao § 9º do art. 126 sobre o regime aberto em casa: nenhum encontrado (STJ, STF, TJMS).

• Posição do TJMS sobre os achados 4, 18, 19 e 20: não pesquisada.

Fontes principais

LEP compilada: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210compilado.htm
Portaria GM/MS 913/2022: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt0913_22_04_2022.html
STJ, Tema 1.120 (REsp 1.953.607): https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102579184&dt;_publicacao=20/09/2022
STJ, HC 1.089.923 (11/06/2026): https://processo.stj.jus.br/processo/monocraticas/decisoes/?num_registro=202601483419&dt;_publicacao=15/06/2026
STJ, HC 293.475: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201400980458&dt;_publicacao=11/06/2015
STJ, HC 377.088: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201602881219&dt;_publicacao=11/05/2017
STJ, HC 398.850: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201701050277&dt;_publicacao=27/06/2017
STJ, HC 692.749: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202102915502&dt;_publicacao=06/10/2021
STF, RE 972.598 (Tema 941): https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/obterInteiroTeor.asp?idDocumento=753393432
STJ, AgRg no RHC 147.478: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202101484796&dt;_publicacao=01/06/2021
STJ, AgRg no REsp 1.689.353: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201702006995&dt;_publicacao=15/02/2018
TJMS, 1605853-74.2024.8.12.0000: https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1634018
TJDFT, 0720055-22.2024.8.07.0000: https://jurisdf.tjdft.jus.br/api/v1/pesquisa/download/3237a3af-3dc4-458c-86e8-ab6a3986e135

Próximo passo (etapa 2, só com sua aprovação): aplicar as correções aprovadas num branch próprio, com um teste para cada uma, rodar python3 testes.py e abrir o PR quando pedido.